Verordnung zur Änderung der Verordnung über wirtschaftliche Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge für Härtefälle

vom 01.12.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.63**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Änderung vom 1. Dezember 2020 der Bundesverordnung vom 25. November 2020 über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (COVID-19-Härtefallverordnung);

in Erwägung:

Im Anschluss an die Vernehmlassung der Kantone haben das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ihren Entwurf einer Bundesverordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Härtefallverordnung) angepasst, um die Situation der Angestellten von Unternehmen, die von der Krise betroffen sind, besser zu berücksichtigen. So werden die Entschädigungen für Kurzarbeit (KAE) und der Covid-Erwerbsersatz letztlich nicht an den Umsatz angerechnet. Wären diese Leistungen in der Berechnung des Umsatzrückgangs berücksichtigt worden, hätte dies in der Tat die Unternehmen, die Kurzarbeit eingeführt haben, gegenüber den Unternehmen, die ihre Angestellten entlassen haben, benachteiligt. Branchen wie die Gastronomie, die viele Angestellte beschäftigen, wären zu stark benachteiligt worden. Die diesbezügliche Stellungnahme des Kantons Freiburg wurde also in der Bundesverordnung berücksichtigt.

Damit die Freiburger Unternehmen sofort von diesen neuen Bedingungen für die Gewährung von Beiträgen profitieren, hat der Staatsrat seine Ausfüh-

rungsverordnung angepasst. Sie entspricht damit weiterhin voll und ganz den Anforderungen des Bundes.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.63 (Verordnung über wirtschaftliche Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge für Härtefälle (WMHV-COVID-19), vom 16.11.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 2 *(geändert)*, ***Abs. 3*** *(geändert)*

[2] Werden die Gesuche durch einen beauftragten Dritten bearbeitet, werden die Kosten über den in Absatz 1 vorgesehenen Betrag finanziert.

[3] Dieser Betrag wird um die Mittel erhöht, die gestützt auf die Bundesverordnung vom 25. November 2020 über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Härtefallverordnung) gewährt werden, sofern das SECO die vorliegende Verordnung genehmigt.

Art. 3 Abs. 2

[2] Von den Härtefallmassnahmen nach dieser Verordnung ausgeschlossen sind Unternehmen,

a) *(geändert)* an deren Kapital Bund, Kantone oder Gemeinden mit mehr als 12'000 Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt zu mehr als 10 % direkt oder indirekt beteiligt sind;

b) *(geändert)* die im Kanton weder eine Geschäftstätigkeit ausüben noch eigenes Personal beschäftigen;

Art. 5 Abs. 1, ***Abs. 3*** *(geändert)*

[1] Das gesuchstellende Unternehmen weist nach, dass es

b) *(geändert)* im Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 einen Umsatz von mindestens 50'000 Franken erzielt hat;

d) *(neu)* seine Löhne überwiegend in der Schweiz bezahlt.

[3] Nahm das Unternehmen die Geschäftstätigkeit auf den 1. Januar 2020 oder später auf oder wurde es 2019 oder 2018 gegründet und sind darum die Geschäftsjahre 2019 oder 2018 überlang, so gilt als durchschnittlicher Umsatz nach Absatz 1 Bst. b der Umsatz, der zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 29. Februar 2020 erzielt wurde, berechnet auf 12 Monate.

Art. 6 Abs. 1

[1] Das gesuchstellende Unternehmen belegt, dass es

a) *(geändert)* profitabel oder überlebensfähig ist;

b) *(geändert)* die Massnahmen, die zum Schutz seiner Liquidität und seiner Kapitalbasis nötig sind, ergriffen hat;

c) *(geändert)* keinen Anspruch auf branchenspezifische Covid-19-Finanzhilfen des Bundes in den Bereichen Kultur, Sport, öffentlicher Verkehr oder Medien hat und keine anderen Covid-19-Beiträge des Staats Freiburg mit Ausnahme der Massnahmen nach Artikel 10 Abs. 2 bezogen hat.

Art. 7 Abs. 1

[1] Als profitabel oder überlebensfähig gemäss Artikel 6 Abs. 1 Bst. a gilt ein Unternehmen, das nachweist, dass es

a) *(geändert)* zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 nicht überschuldet war;

b) *(geändert)* sich zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs nicht in einem Konkursverfahren oder in Liquidation befindet;

c) *(geändert)* sich am 15. März 2020 nicht in einem Betreibungsverfahren für Sozialversicherungsbeiträge befand;

d) *(geändert)* über einen Nachweis der Überlebensfähigkeit verfügt, der glaubhaft aufzeigt, dass die Finanzierung des Unternehmens mit der Härtefallmassnahme gesichert werden kann.

Art. 8

Aufgehoben

Art. 9 Abs. 1

[1] Das gesuchstellende Unternehmen belegt, dass es

a) *(geändert)* keine Dividenden oder Tantiemen ausschüttet oder Kapitaleinlagen rückerstattet und keine Darlehen an seine Eigentümer vergibt:

1. *(geändert)* während fünf Jahren nach Erhalt eines nicht rückzahlbaren Beitrags oder bis zu dessen freiwilliger Rückzahlung an den Kanton;

b) *Aufgehoben*

c) *(neu)* die ihm gewährten Mittel nicht an eine mit ihm direkt oder indirekt verbundene Gruppengesellschaft, die ihren Sitz nicht in der Schweiz hat, überträgt; zulässig ist jedoch insbesondere das Erfüllen vorbestehender ordentlicher Zins- und Amortisationszahlungspflichten innerhalb einer Gruppenstruktur.

Art. 10 Abs. 2 *(geändert)*

[2] Das Verbot der Kumulierung von Subventionen gilt nicht für

... (Aufzählung unverändert)

Art. 11 Abs. 1 *(geändert)*, ***Abs. 2*** *(aufgehoben)*, ***Abs. 3*** *(geändert)*

[1] Das Unternehmen belegt, dass sein Jahresumsatz 2020 im Zusammenhang mit behördlich angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie unter 60 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Jahre 2018 und 2019 liegt.

[2] *Aufgehoben*

[3] Für Unternehmen, die nach dem 31. Dezember 2017 gegründet worden sind, gilt der nach Artikel 5 Abs. 3 berechnete Umsatz als durchschnittlicher Jahresumsatz 2018 und 2019.

Art. 15 Abs. 1 *(geändert)*, ***Abs. 2*** *(neu)*

[1] Der Beitrag beläuft sich pro Unternehmen unabhängig von seiner Form gemäss Artikel 1 Abs. 2 auf höchstens 10 % des durchschnittlichen Umsatzes der Jahre 2018 und 2019, höchstens jedoch auf 500'000 Franken für die gesamte Dauer gemäss Artikel 16.

[2] Er kann in mehreren Etappen zugesichert und ausgezahlt werden.

Art. 17 Abs. 2

[2] Sie legen ihrem Gesuch die folgenden Unterlagen bei:

b) *(geändert)* den Beleg ihres Umsatzes 2020 beziehungsweise für die drei ersten Quartale 2020 falls das Gesuch bis am 31. Januar 2021 eingereicht wird;

e) *(geändert)* die Bestätigung, dass sich das Unternehmen am 15. März 2020 nicht in einem Betreibungsverfahren für Sozialversicherungsbeiträge befand;

h) *(geändert)* eine mittelfristige Finanzplanung, die glaubhaft aufzeigt, dass die Finanzierung des Unternehmens mit der Härtefallmassnahme für die Dauer der Finanzplanung gesichert werden kann;

i) *(neu)* die Steuerveranlagung der wirtschaftlich Berechtigten, deren Beteiligung am Kapital der Gesellschaft im Sinne von Artikel 12 Abs. 2 mindestens einen Drittel erreicht.

Art. 23 Abs. 5 *(neu)*

[5] Der Entscheid über die Gewährung eines Härtefallbeitrags sieht vor, dass der Kanton bei anderen Amtsstellen von Bund und Kantonen Daten zum betreffenden Unternehmen einholen oder diesen Amtsstellen Daten zu dem Unternehmen bekannt geben kann, soweit dies für die Beurteilung der Gesuche, die Bewirtschaftung der Unterstützungen und die Missbrauchsbekämpfung nötig ist.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL